

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8481/2540	พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	ร้อยตำรวจตรี เสถียร จ้อย สกุล	โจทก์
	นาย ดาบตำรวจ บุญ รอด บัว เงิน กับ พวก	
		จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219, มาตรา 381

ป.วิ.อ. มาตรา 39(1), มาตรา 112, มาตรา 119

เมื่อ จำเลย ตาย ตั้งแต่ ก่อน วันนัด พิจารณา คดี ของ ศาล ผู้ประกัน จำเลย จะ รู้ หรือไม่ รู้ ว่า จำเลย ตาย จริง หรือไม่ หรือ ผู้ประกัน จำเลย จะ ตั้งใจ หรือไม่ ตั้งใจ ที่ จะ นำ จำเลย มา ศาล ตาม นัด หรือไม่ ก็ ไม่มี ทาง ที่ ผู้ประกัน จำเลย จะ นำตัว จำเลย มา ส่ง ศาล ได้ การ ที่ ผู้ประกัน จำเลย มา ศาล ตาม นัด ใน เวลา ต่อ มา จึง ไม่ใช่ ความผิด ของ ผู้ประกัน จำเลย ผู้ประกัน จำเลย จึง ไม่ผิด สัญญา ประกัน ศาล ปรับ ผู้ประกัน จำเลย ไม่ได้

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 86, 157, 161, 162, 264, 265, 268 และขอให้ริบของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ทนายจำเลยที่ 2 ยื่น

คำร้องว่าจำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและสืบพยานโจทก์ไปพร้อมกัน ทนายจำเลยที่ 2 ขอเลื่อนคดี 2 ครั้ง แต่ศาลชั้นต้นเห็นว่ามิพพฤติการณ์ประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนและมีคำสั่งว่าผู้ประกันจำเลยที่ 2 ไม่สามารถนำตัวจำเลยที่ 2 มาศาลได้ และยังไม่สามารถไต่สวนว่าจำเลยที่ 2 ตายจริงหรือไม่ จึงถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาโดยให้นำเงินมาชำระภายใน 30 วัน ผู้ประกันจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปรากฏตามสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ว่า ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1258/2537 หมายเลขแดงที่ 1523/2539 ศาลชั้นต้นได้ทำการไต่สวนการตายของจำเลยที่ 2 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 พังได้ว่าจำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตายแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 และศาลชั้นต้นคดีนี้ได้จำหน่ายคดีในส่วนของจำเลยที่ 2 ออกจากสารบบความแล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ตายตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2538 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ 26 กรกฎาคม 2538 อันเป็นวันนัดพิจารณาคดีของศาล ผู้ประกันจำเลยที่ 2 จะรู้หรือไม่รู้ว่าจำเลยที่ 2 ตายจริงหรือไม่ หรือผู้ประกันจำเลยที่ 2 จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะนำจำเลยที่ 2 มาศาลตามนัดหรือไม่ ก็ไม่มีทางที่ผู้ประกันจำเลยที่ 2 จะนำตัวจำเลยที่ 2 มาส่งศาลได้ เหตุนี้ที่ผู้ประกันจำเลยที่ 2 ไม่นำตัวจำเลยที่ 2 มาศาลตามนัดในเวลาต่อมาจึงไม่ใช่ความผิดของผู้ประกันจำเลยที่ 2 ผู้ประกันจำเลยที่ 2 ไม่ได้ผิดสัญญาประกันศาลปรับผู้ประกันจำเลยที่ 2 ไม่ได้ พิจารณายืน

(สุพล พันธุมโน-วุฒิ คราววุฒิ-กมล เพียรพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ